



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/649/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

שרמן בת שבע
באמצעות ב"כ: עו"ד דור אליעז
בן גוריון 33א', הרצליה
טל': 077-3200939 פקס: 09-9568840

המבקשת:

נגד

גד אברהם
באמצעות ב"כ: עו"ד שמעון מלכה
הנגר 22, הוד השרון
טל': 09-7407822 פקס: 09-7457554

המשיב:

פסק דין

1. בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, לכוף על המשיב ביצוע פסק דין.
2. ברקע הדברים, פסק דין שניתן על ידי ביום 27.8.2020 בתביעה למתן צו עשה שהגישה המבקשת, שרמן בת שבע (להלן - "המבקשת"), נגד המשיב, גד אברהם (להלן - "המשיב"), בתביעה שמספרה 6/526/2019 (להלן - "פסק הדין"). במסגרתו, חויב המשיב, בין היתר, בביצוע עבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתו, כמפורט בפסקאות 18-19 לפסק הדין, בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. עוד בהתאם לפסק הדין, היה על המשיב להמציא למבקשת אישור מומחה בתחום האיטום בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ותקינותן בתוך 15 ימים מגמר ביצוען, כמפורט בפסקה 20 לפסק הדין.
3. ביום 3.11.2020 הגישה המבקשת הבקשה דנן, במסגרתה טענה כי המשיב לא קיים הוראות פסק הדין. בכלל זאת, לא המציא למבקשת אישור בכתב בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתו ותקינותן, כמתחייב על פי הוראות פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/649/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בהתאם להחלטתי מיום 4.11.2020, הגיש המשיב תגובתו לבקשה. במסגרתה, עתר לדחיית הבקשה הן בהעדר סמכות למפקחת על רישום מקרקעין לדון בה, הן לגופם של דברים. כנטען, המשיב התעכב בביצוע פסק הדין בשל צירוף נסיבות הקשורות בהתפרצות נגיף הקורונה בישראל. ברם, העבודות לתיקון הליקויים בדירתו בוצעו, בסופו של יום, במהלך חודש נובמבר 2020.
5. ביום 23.11.2020 התקיים לפניי דיון בבקשה. בגדרו, מחל על טענתו בדבר העדר סמכות למפקחת על רישום מקרקעין לדון בבקשה, בשים לב כי לדידי מסורה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון ולהכריע בבקשה. לנוכח הצהרת הנתבע כי הוא ביצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתו בהתאם לפסק הדין, הורתי בהחלטה במעמד הדיון חיוב המשיב להמציא "אישור מומחה בתחום האיטום" בדבר ביצוע העבודות ותקינותן וכן מפרט העבודות, בהתאם להוראות פסקאות 19-20 לפסק הדין. זאת, בתוך 14 ימים ממועד הדיון.
6. עד ליום דנא וממילא בחלוף המועד לעשות כן, לא המציא המשיב מסמכים כאמור בפסקה 5 לעיל, תימוכין לביצוע העבודות לתיקון ליקויים בדירתו ותקינותן, כפי חובתו בהתאם להוראות פסק הדין.
7. בהודעה מיום 21.1.2021 שב המשיב והפנה למסמך שצירף לתגובתו לבקשה מטעם מהנדס הבנין אלי בן נפתלי (המסמך אינו נושא תאריך), "המאשר כי עבודות לשיקום הבטונים ברחוב יחזקאל 3 בכפר סבא בוצעו בהתאם להוראות המפרט שניתנו על ידי ובהתאם לכללים ולנורמות הנהוגות".
8. כאמור בדיון שהתקיים בבקשה, אין במסמך שצירף המשיב לתגובתו תימוכין לביצוע מלוא העבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירת המשיב, כמפורט בפסק הדין. בכלל זאת, עבודות לתיקון ליקויי איטום במפגש פנלים עם רצפת מרפסת שמש צפונית, ליקויי איטום במפגש פח ניקוז מים עם קיר חיצוני בצדה המזרחי של מרפסת השמש, ליקויי איטום וסתימה בצינור מי גשם סביב נקז מי גשם במרפסת השמש וליקוי בנקז גג עליון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/649/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. לפיכך, הנני להיעתר לבקשה ולהורות כי ככל שהמשיב לא ימציא ללשכת המפקחת על רישום מקרקעין מפרט העבודות שבוצעו לתיקון הליקויים וכן אישור מומחה בתחום האיטום בדבר ביצוען בהתאם לפסק הדין ותקינותן, עד ליום 8.2.2021, יוטל על המשיב קנס יומי בסך של 300 ש"ח. גביית הקנס תיעשה על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגבייה.

10. המשיב ישלם למבקשת הוצאות ההליך, הכוללות שכר טרחת עורך דין, בסך של 2,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

11. התיק יובא לעיוני לכל המאוחר ביום 9.2.2021.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, לרבות בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן היום, י"ב שבט תשפ"א, 25 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה